

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3346/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด จันทบุรี
นาง บัณฑิต อิมสรพรพงศ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 5, มาตรา 9

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 ให้ใช้บังคับแก่ความผิดซึ่ง เกิดตาม กฎหมายว่าด้วยการศุลกากรด้วย และมาตรา 9 บัญญัติให้พนักงานอัยการร้องขอต่อ ศาลให้จ่ายสินบนหรือรางวัล ดังนี้ เมื่อพนักงานอัยการโจทก์ได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร และมีคำขอท้ายฟ้อง ขอให้ศาลจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับ ศาลย่อมมีอำนาจสั่งจ่ายสินบน ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักลอบนำไปยักกัก ปลากรอบ เมล็ดบัวแห้งและถั่วเหลือง รวมราคา 190,593 บาท ซึ่งเป็นของที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศที่ยังมิได้เสียภาษี และยังมีได้ผ่านศุลกากรจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงการ เสียภาษีศุลกากร และโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะต้องเสียค่าอากรขาเข้าสำหรับของนั้น ซึ่งรวมราคาของและค่าอากร เข้าด้วยกันแล้วเป็นเงิน 276,118.80 บาท หรือมิฉะนั้น จำเลยได้รับซื้อไว้และช่วย พาเอาไปเสียซึ่งสิ่งของดังกล่าว โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของที่ผู้อื่นลักลอบนำพาหนี

ศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลักเลี่ยงอากร อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอ
ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 27 ทวิ พระราช
บัญญัติศุลกากร(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 16, 17 พระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับ
ที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2499 มาตรา
4 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา
4, 5, 6, 7, 8, 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา33 ธิบของกลาง และจ่ายสินบนแก่
ผู้นำจับกับจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมายด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2499 มาตรา 4 ลงโทษปรับเป็นสี่เท่าของราคาของ (โป๊ยกั๊ก ปลากรอบ และเมล็ดบัว
แห้ง) และค่าอากรเข้าด้วยกันแล้ว รวมเป็นเงิน 1,086,888 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ธิบโป๊ยกั๊ก ปลากรอบ และเมล็ด
บัวแห้งของกลาง และจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับร้อยละสามสิบของราคาของกลางกับจ่าย
เงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับกุมร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลาง ยกฟ้องโจทก์
สำหรับตัวเหลือของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า การสั่งจ่ายสินบนตามพระราชบัญญัติให้
บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489เป็นอำนาจของอธิบดีกรม

ศาลฎีกา ศาลไม่มีอำนาจสั่งจ่ายสินบนนั้นเห็นว่า มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้
บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 ให้ใช้บังคับแก่ความผิดซึ่ง
เกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรด้วย และมาตรา 9 ให้พนักงานอัยการ
ร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนหรือรางวัล ดังนี้ เมื่อตามคำขอท้ายฟ้องปรากฏว่า
พนักงานอัยการได้ร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับ ศาลก็มีอำนาจจ่ายสินบน
ตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิดพ.ศ. 2489 ได้
ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุขแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>